Home

Conditions générales

CG-HOME-LUFR-10-22

Particuliers

Table des matières

1. Définitions 3

2. Exclusivité des garanties entre elles 9

3. Indexation 9

4. Règle proportionnelle 9

5. Exclusions communes 10

6. Sinistre - Vos obligations 11

7. La vie du contrat 15

Home
Conditions générales

1. Définitions

Les définitions servent comme explication des mots et formulations utilisés dans le contrat. Notamment les mots en italique renvoient aux présentes définitions.

Accessible (porte, fenêtre ou autre ouverture d'un bâtiment)

Point d'entrée à une habitation permettant le passage d'une personne, même si ce n'est pas sa destination première; situé à moins de 2m50 du sol ou d'une surface d'appui.

Améliorations immobilières

Biens immobiliers situés à l'intérieur du bâtiment et incorporés à lui de façon telle qu'ils ne peuvent en être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction.

Animal domestique

Animal vivant habituellement avec l'homme, à l'exception:
- des animaux destinés à l'élevage ou à une exploitation agricole;
- des animaux sauvages, même domestiqués.

Année d'assurance

C'est la période comprise entre deux *échéances principales*. Pour un risque nouvellement assuré, il s'agit de la période comprise entre la date de première assurance de ce risque et l'*échéance principale* immédiatement postérieure.

Appartement

Unité d'habitation ou local à usage professionnel situé dans un immeuble comprenant au moins deux unités d'habitation ou d'exploitation juridiquement distinctes.

1° risque (Assurance au…)
- Une *assurance* est dite *au 1° risque* lorsque le *plafond de garantie* est choisi librement par l'*assuré*, indépendamment de la valeur totale des existences du poste assuré.
- Lorsqu'un poste est assurable selon ce principe, mention en est toujours faite dans les conditions générales, spéciales ou particulières.
- Une *assurance au 1° risque* n'est pas sujette à l'application de la *règle proportionnelle* de capitaux.

Attentat

Toute forme *d'émeute, mouvement populaire, acte de terrorisme* ou *de sabotage*, à savoir:
- **émeute, mouvement populaire** : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui se caractérise par du désordre ou des actes illégaux, ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre.
- **acte de terrorisme ou de sabotage** : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et portant atteinte à des personnes ou des biens.

Assuré
Au titre des assurances de biens et de la garantie «Assistance»:
- au titre de l'assurance relative à l'habitation et de la garantie «Assistance»:
  - le *preneur d'assurance* en sa qualité de non occupant;
  - le *preneur d'assurance* en sa qualité d'occupant ainsi que toute personne vivant à titre gratuit et de façon habituelle avec lui.
- au titre des autres assurances de biens:
  - le *preneur d'assurance*.

Au titre des responsabilités assurées du fait des biens assurés, des assurances de Défense Recours correspondantes et de la garantie «Sécurité financière du propriétaire»:
- le *preneur d'assurance*;
- le propriétaire de l'immeuble assuré, lorsque celui-ci est une personne physique ou morale autre que le *preneur d'assurance*;
- les copropriétaires de l'immeuble assuré, lorsque le *preneur d'assurance* agit en sa qualité de syndic de la copropriété ou lorsqu'il déclare agir pour le compte du syndicat des copropriétaires;
- toute personne désignée comme telle aux conditions particulières.

Au titre des garanties «Responsabilité Civile Vie Privée» et «Défense Recours Vie Privée»:
- le *preneur d'assurance* et son conjoint (ou concubin ou cosignataire du PACS) non séparé de corps;
- leurs enfants célibataires âgés de moins de 30 ans, entretenus par eux, aussi longtemps qu'ils poursuivent des études;
- toute autre personne vivant habituellement et à titre gratuit avec eux;
- les personnes précitées lorsqu'elles sont temporairement éloignées du foyer notamment pour

CG-HOME-LUFR-10-22

des motifs de travail, d'études, de voyage ou de santé;
- pour une durée de 6 mois après leur départ, les personnes précitées, lorsque, pour quelle que raison que ce soit, elles quittent définitivement le foyer du *preneur d'assurance*;
- le personnel, même occasionnel, travaillant au service privé des *assurés* en raison des dommages qu'il cause à cette occasion à des *tiers* ;
- les personnes assumant, en dehors de toute activité professionnelle, la garde, gratuitement ou non:
  - des enfants vivant au foyer *du preneur d'assurance* ou se trouvant sous la garde d'un *assuré;*
  - des *animaux domestiques* appartenant aux *assurés,* lorsque leur responsabilité est engagée du fait de cette garde;
- les enfants mariés ou non du *preneur d'assurance* ou de son conjoint ou compagnon (compagne) cohabitant qui ne vivent plus à leur foyer mais qui se trouvent entièrement sous leur dépendance économique. La responsabilité civile du conjoint (ou concubin ou cosignataire du PACS) ou des enfants de ces *assurés*, cohabitants, est également garantie.

Bâtiment

Un *bâtiment* constitue une construction sous toiture.

Si vous êtes propriétaire

La notion de *bâtiment* englobe également:
- les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure tels que les installations de chauffage ou de climatisation, les appareils sanitaires, les revêtements des sols, murs et plafonds; à l'exclusion des meubles des cuisines et des salles de bain intégrées, des agencements destinés à l'exercice d'une activité professionnelle.
- les *améliorations immobilières* réalisées par un locataire ou occupant et qui sont devenues votre propriété
- A l'adresse du *bâtiment* assuré, la notion de *bâtiment* englobe également:
- les clôtures, même constituées par des plantations,
- les installations immobilières extérieures telles que cours, parking, voies d'accès aménagées, ponts et passerelles, barbecue fixe, puits, bassins en maçonnerie, fontaine, auvents et marquises, ainsi que les murs de soutènement;
- les installations extérieures fixes de jeux, de sports ou de loisirs, y compris les terrains de tennis et les antennes,
- les moteurs et installations électriques extérieures tels que l'éclairage, la signalisation, l'ouverture des portails ou des stores,

Si mention en est faite aux conditions particulières, la notion de *bâtiment* englobe également:
- les ascenseurs,
- les terrasses, les pergolas, les vérandas,
- les piscines à demeure,
- les panneaux solaires,
- les statues de jardin et ornements scellés.

Si vous êtes copropriétaire

Les biens désignés ci-dessus pour le propriétaire, *vous* appartenant en propre dans la copropriété, et votre part dans les parties communes, en cas d'absence, défaillance ou insuffisance du contrat souscrit par la copropriété.

Si vous êtes locataire

Si mention en est faite aux conditions particulières, la notion de *bâtiment* recouvre les biens suivants exécutés par *vous*-mêmes:
- les *améliorations immobilières*, y compris les installations d'alarme et les antennes,
- les panneaux solaires,
- les statues de jardin et ornements scellés.

Biens confiés à l'assuré

Il s'agit, pour un *assuré* ayant la qualité d'occupant:
- du *mobilier usuel* qu'il a pris en location,
- des marchandises et du matériel professionnel qui lui ont été confiés en sa qualité de salarié par son employeur, dans la mesure où ces biens servent à son propre usage dans l'exercice de ses fonctions,
- du *mobilier* appartenant à des *tiers* séjournant temporairement et à titre gratuit dans l'habitation assurée,

Chiens susceptibles d'être dangereux

Les chiens énumérés à l'article 10 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ou dans toute autre réglementation similaire:

les chiens de race Staffordshire bull-terrier;
- les chiens de race Mastiff;
- les chiens de race American Staffordshire terrier;
- les chiens de race Tosa;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires, désigné dans la loi par les termes «le ministre», ce type de chiens étant communément appelé «pit-bull».
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques

morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre, ces chiens étant communément appelés «boer-bulls»;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre;
- les chiens dont il a été constaté par une décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9 (4) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ou dans toute autre réglementation similaire, qu'ils se sont révélés dangereux».

Compagnie

Cf. la définition de *nous*.

Conflit de travail

Contestation, sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations de travail, en ce compris la *grève* et le *lock-out*.

Contenu

Il s'agit:
- des biens suivants situés à l'intérieur du *bâtiment* assuré:
  - le *mobilier*,
  - les *biens confiés à l'assuré*,
  - le *matériel professionnel propriété de l'assuré*,
  - les marchandises propriété de l'*assuré*,
- du *mobilier* de jardin, des statues et ornements non scellés situés à l'adresse du risque.

Ne sont pas compris:
- **les véhicules à moteur, remorques et caravanes soumis à l'immatriculation obligatoire,**
- **les frais d'étude, de recherches, de prestations intellectuelles, les frais de reconstitution administrative, les frais de reconstitution de données sur tous types de supports.**

Contenu mis à disposition de l'occupant par le propriétaire

Il s'agit du *mobilier usuel*:
- mis à disposition par la copropriété, le propriétaire ou le copropriétaire non-occupant à l'occupant dans les parties privatives du risque assuré,
- ou mis à disposition par un propriétaire occupant donnant une partie du risque assuré en location, et ce dans les parties privatives du locataire.

Contenu situé dans les parties communes

Il s'agit, pour la copropriété ou le propriétaire unique d'un *immeuble résidentiel*, du *mobilier usuel* situé dans les parties communes de l'immeuble assuré.

Déchéance

Perte du droit à la garantie ou au service, du fait de votre manquement à une obligation à laquelle *vous* étiez contractuellement tenu.

Dépendance

Construction à usage autre que d'habitation ou d'exploitation, située ni au-dessus ni en dessous des pièces d'habitation ou d'exploitation. Une *dépendance* sans toiture et mur communs avec le *risque principal* sera dite sans communication; sinon elle sera qualifiée de *dépendance* en communication.

Dommages corporels

Atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Dommages immatériels

Tous préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice, et qui sont la conséquence directe de *dommages corporels* ou *matériels* garantis par le contrat.

Dommages matériels

Toute détérioration, destruction ou disparition d'un bien et toute atteinte physique à un animal.

Dommages ménagers

Détériorations ou brûlures causés au linge, vêtements, tapis, parquets et objets d'ameublement par suite d'un excès de chaleur, sans embrasement, ainsi que les dégradations dues au contact avec un appareil de chauffage ou d'éclairage.

Echéance principale

Date anniversaire du contrat.

Evénement

Tout fait soudain, involontaire, imprévisible et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause du *dommage corporel*, *matériel* ou *immatériel*.

Fait dommageable

Fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de *faits dommageables* ayant la même cause technique est assimilé à un *fait dommageable* unique.

Franchise

Part de l'indemnité non prise en charge par *nous*.

Grève

Arrêt concerté du travail par une coalition de personnes.

Immeuble résidentiel

Immeuble comprenant plus de un *appartement* ou local à usage professionnel, à usage principal d'habitation, de bureau, de professions libérales, de prestataires de services ou d'enseignement. A titre accessoire, un *immeuble résidentiel* peut comporter des commerces, de débits de boissons ou des activités de restauration, mais sans que la surface totale de l'ensemble de ces activités accessoires dépasse 25% de la surface de l'immeuble.

Indice Baloise

Correspond à la moyenne arithmétique entre:

- l'indice du coût de la vie, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation établi par Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC)
- et l'indice du prix de la construction

établis au Grand-Duché de Luxembourg par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).

Inondation

Débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou des glaces ou une rupture de digues.

Sont considérés comme une seule et même *inondation*, le débordement initial d'un cours d'eau, canal, lac ou étang et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue.

Lock-out

Fermeture provisoire décidée par la Direction d'une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un *conflit de travail*.

Lieu d'assurance

L'adresse des *bâtiments* assurés indiquée aux conditions particulières.

Maison individuelle

Bâtiment à usage d'habitation ou d'exploitation, pouvant être occupé par un ou plusieurs ménages ou occupants, mais ne comportant pas de séparations juridiquement formalisées des espaces.

Matériel professionnel propriété de l'assuré

Il s'agit, pour un *assuré* ayant la qualité d'occupant, du matériel professionnel lui appartenant:

- lorsque le risque assuré est à *usage de bureau*, dans la mesure où ce matériel est destiné à l'exercice de cette activité;
- lorsque, pour un risque à usage d'habitation, ce matériel est destiné à l'exercice d'une activité autre que l'activité principale de l'*assuré*.

Matériels techniques

Il s'agit exclusivement des matériels et des équipements propriété de l'*assuré* rattachés à l'immeuble et destinés *à son* fonctionnement indépendamment de la nature de son occupation et des activités qui y sont exercées.

Marchandises destinées à la vente

Il s'agit des biens répondant à la définition du *mobilier usuel* et destinés à la vente,

- lorsque, pour un risque à usage d'habitation, les marchandises sont entreposées dans le risque assuré pour les besoins de l'exercice d'une activité accessoire de l'*assuré*.

Matériaux durs

- Pour la construction des *bâtiments*: pierre, brique, moellon, béton de ciment, métal, parpaing, vitrage, colombage, pisé de ciment.
- Pour la couverture des *bâtiments*: tuile, ardoise, béton, métal, vitrage, fibrociment.
- Cas particuliers des constructions en bois ou à ossature bois :
  - Les *dépendances* sans communication construites en bois sont toujours considérées comme des constructions légères.
  - Les risques principaux construits en bois, et répondant aux normes européennes de résistance au feu EN1995 sont assimilés à des constructions dures.

Mobilier

Le *mobilier* comprend:

- **le mobilier usuel**, c'est-à-dire les biens suivants ne faisant partie ni des autres composantes du *contenu*, ni des autres composantes du *mobilier*:
  - les biens meubles, c'est-à-dire
    - les meubles meublants, y compris les meubles des cuisines et des salles de bains intégrées, les agencements destinés à l'exercice d'une profession de bureau
    - tous les autres éléments de *mobilier usuel* repris dans la liste ci-après:

- l'habillement et le linge de maison
- le matériel, c'est-à-dire les biens suivants non destinés à un usage professionnel:
- les appareils électriques et électroniques,
- les véhicules non soumis à l'immatriculation obligatoire,
- le matériel de bricolage et de jardinage;
- les animaux domestiques dont l'élevage ne présente pas de caractère professionnel;

- **les matériels nomades**, c'est-à-dire les objets connectés (appareils de téléphonie mobile, tablettes tactiles, appareils de guidage, montres et casques connectés) conçus pour être portés sur la personne lors de leur utilisation.
- **les objets de valeurs**, c'est-à-dire:
  - les pendules, les sculptures, les tableaux, les vases, les dessins d'art, les bibelots, les lithographies, les tapisseries, les tapis, les objets en ivoire et en pierres fines, les armes, les livres d'art et les fourrures lorsque ces objets ont une valeur unitaire supérieure à 2.500 €;
  - tout autre bien *mobilier* d'une valeur unitaire supérieure à 10.000 €.
- **les objets précieux**, c'est-à-dire les bijoux, les montres, les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, les objets en métal précieux massif (or, argent, vermeil et platine) lorsque ces objets ont une valeur supérieure à 500 €;
- **les collections** de toute nature lorsque leur valeur totale est supérieure à 2.500 €;
- **les valeurs**, c'est-à-dire l'argent liquide ayant cours légal, les timbres, les lingots d'or, les pierres précieuses et perles fines non montées, les chèques libellés, les actions et obligations.

Mobil-Home

Un mobil-home est une construction légère comportant un occupant unique, susceptible d'être déplacée, mais uniquement en étant transportée sur un véhicule. **Les garanties assurées au titre de ce risque le sont uniquement à l'adresse de risque indiquée aux conditions particulières. Les dommages survenant en cours de déplacement restent toujours exclus.**

Nous / La Compagnie

Bâloise Assurances Luxembourg S.A., 8, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange.

Période d'inhabitation

C'est la somme de toutes les *périodes d'inoccupation* des locaux supérieures à trois jours au cours des 12 mois précédant le sinistre.

Plafond de garantie

Il constitue le maximum d'engagement au titre du principal, intérêts et frais afférents, ainsi que les honoraires et les frais d'avocats et d'experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par *nous* ou avec notre accord ou, en cas de conflit d'intérêt qui ne *vous* est pas imputable, pour autant que ces frais n'ont pas été engagés de manière déraisonnable. S'il y a plusieurs lésés et si la totalité des indemnités dues excède le *plafond de garantie*, les droits des lésés contre *nous* sont réduits proportionnellement.

Pollution accidentelle

Pollution dont la manifestation est concomitante à l'*événement* soudain et imprévisible qui l'a provoquée.

Pollution graduelle

Pollution qui se réalise de manière lente et progressive.

Preneur d'assurance

La personne, physique ou morale, qui conclut le contrat avec la *Compagnie* et à laquelle incombe le paiement de la prime, ou toute personne qui lui sera substituée par accord entre les parties, ou les ayants droit du *preneur d'assurance* en cas de décès de ce dernier.

Règle proportionnelle

Réduction de l'indemnité due par l'assureur au titre d'un sinistre garanti.

- **Règle proportionnelle de prime**: la réduction d'indemnité s'applique selon le rapport existant entre la prime payée au titre de la garantie sinistrée et la prime qui aurait été appliquée en l'absence de fausse déclaration de l'*assuré*.
- **Règle proportionnelle de capitaux**: la réduction d'indemnité s'applique selon le rapport existant entre la *somme assurée* figurant aux conditions particulières et la valeur réelle du même poste. Cette règle ne s'applique pas aux garanties ou postes assurés au *1° risque*.

Risque accessoire

Garages, caves et greniers privatifs annexes à un *appartement* et situés dans le même immeuble.

Risque principal

Bâtiment autre que les *dépendances* et les *risques accessoires*.

Serre

Construction majoritairement composée en produit verrier visant à protéger des cultures ou des plantes destinées à votre consommation ou à votre usage personnel.

Ces constructions sont assurées uniquement si elles sont mentionnées aux conditions particulières.

Indépendamment des matériaux qui les composent, elles sont considérées comme des *bâtiments* construits et couverts en matériaux non durs.

Le *contenu* de ces constructions n'est jamais assuré. Au titre du *bâtiment*, *nous* assurons exclusivement les produits verriers et leur structure portante.

Somme assurée

Cf. la définition du *plafond de garantie*.

Tempête

Action directe du vent ou choc d'un élément renversé ou projeté par le vent:

- lorsque qu'il a une violence telle qu'il occasionne des dommages à des constructions en bon état situées dans les alentours immédiats du *bâtiment* assuré
- ou lorsqu'il est attesté par la station du «Service Météorologique et Hydrographique National» la plus proche du *bâtiment* assuré qu'au moment du sinistre le vent
  atteignait au moins la vitesse de 80 km/h.

Tiers

Dans le cadre des Assurances de biens:

- toute personne autre que les *assurés* et leurs ayants droit.

Au titre des responsabilités assurées du fait des biens assurés ou comme Maître d'ouvrage, des assurances de Défense Recours correspondantes et de la garantie «Sécurité financière du propriétaire»:

toute personne autre que:

- le *preneur d'assurance*;
- le propriétaire de l'immeuble assuré ainsi que toutes les personnes vivant habituellement avec lui;
- les gérants et associés responsables en nom personnel, lorsque le *preneur d'assurance* et(ou) le propriétaire est(sont) une personne morale;
- toute personne dont la responsabilité est mise en cause et est garantie par le présent contrat;
- celles qui sont à votre service, même à titre bénévole;
- les personnes salariées ou non bénéficiant de lois spéciales sur les réparations de dommages résultant d'accidents de travail et assimilés, sauf dans la mesure où ces personnes ou leurs ayants droit conservent une action en responsabilité contre l'*assuré*.

Lorsque l'assurance est souscrite par le syndic de la copropriété ou pour compte du syndicat des copropriétaires, ceux-ci sont considérés comme *tiers* les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la communauté des copropriétaires, pour autant que les dommages aient été causés par le fait de la copropriété en tant que telle et non par le fait du lot privatif appartenant au lésé, et à condition que ce dernier ne puisse aucunement être rendu personnellement responsable de la cause du dommage.

Au titre des garanties «Responsabilité Civile Vie Privée» et «Défense Recours Vie Privée»:

Les personnes autres que:

- celles définies comme «*assuré*»,
- celles qui sont à votre service, même à titre bénévole,
- les personnes salariées ou non bénéficiant de lois spéciales sur les réparations de dommages résultant d'accidents de travail et assimilés, sauf dans la mesure où ces personnes ou leurs ayants droit conservent une action en responsabilité contre l'*assuré*.

Tremblement de terre

Séisme d'origine naturelle ayant également causé des dommages dans les environs du *bâtiment* assuré et reconnu par un organisme sismologique officiel comme atteignant au moins une magnitude 4 sur l'échelle de Richter.

Usage de bureau

Un risque est à *usage de bureau* si les activités exercées se limitent à des tâches administratives, intellectuelles, de conseil, de négociations commerciales, relationnelles, médicales ou paramédicales. **Sont exclus**:

- **les commerces proprement dits, sauf si l'activité de vente est exercée à titre accessoire et complémentaire à l'activité principale;**
- **toutes activités de fabrication ou de transformation.**

Valeur à neuf

Pour un bien assuré en *valeur à neuf*, il s'agit, au jour du sinistre:

- de la valeur de reconstruction à l'identique au prix du neuf, pour les *bâtiments*;
- de la *valeur de remplacement* à l'identique au prix du neuf, pour le *contenu*.

Valeur agréée

Valeur fixée par *vous* et agréée par *nous* à partir d'une expertise ou à défaut d'un inventaire préalable. Cette valeur est reconnue exacte et, sous réserve d'authenticité, *nous nous* interdisons de la contester.

Valeur de reconstitution matérielle

Frais de duplication, **à l'exception** des frais de recherches et d'études.

Valeur de remplacement

Prix d'achat du marché pour un bien identique ou similaire.

Valeur du jour

Valeur de bourse, de marché ou *de remplacement*.

Valeur réelle

Valeur à neuf moins la *vétusté* estimée à dire d'expert.

Valeur résiduelle

Valeur à neuf moins un taux de *vétusté* forfaitaire par année calculée à partir de la première année de mise en service. Le taux de *vétusté* maximal appliqué est de 80%.

Valeur vénale

Le prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre.

Vandalisme

Destruction et/ou dégradation volontaire d'un bien mobilier ou immobilier par un *tiers*.

Vétusté

Dépréciation, au jour du sinistre, résultant de l'usage, de l'ancienneté et de la fréquence et de la qualité des entretiens du bien.

Vous

Le *preneur d'assurance* ou l'*assuré*.

2. Exclusivité des garanties entre elles

Lorsqu'un *événement* assuré au titre d'une garantie trouve son origine première dans un *événement* assurable au titre d'une autre garantie, la prise en charge du sinistre est subordonnée à la couverture de la garantie où le sinistre trouve son origine première et s'effectue dans les limites d'indemnisation de cette dernière garantie.

Ainsi, par exemple, un incendie ayant pour cause un *attentat* ne sera pas pris en charge au titre de la garantie «Incendie et *événements* assimilés» si la garantie «*Attentats, actes de terrorisme*, etc.» n'est pas assurée.

3. Indexation

Principes de l'indexation

- Si un contrat est indexé, il en sera fait mention dans les conditions particulières.
- Si tel est le cas, les montants garantis, les *plafonds de garantie*, les *franchises* et les primes varieront, à partir de la date de souscription du risque, en fonction de l'indice qui est d'application pour le risque assuré.
- Les ajustements des primes et des *franchises* seront effectués à chaque échéance annuelle du contrat selon le rapport existant entre le dernier indice connu à cette date et l'indice de la date de souscription du risque.
- Les montants garantis et les *plafonds de garanties*, en cas de sinistre, sont ajustés suivant le même principe en fonction du dernier indice connu à la date de survenance du sinistre.

Indice applicable

Si un contrat est indexé, les indices suivants sont d'application:

- **la garantie «Sécurité Financière du Propriétaire»** n'est pas indexée.
- toutes les autres garanties sont indexées en fonction de *l'indice Baloise*.

4. Règle proportionnelle

Principes généraux

- **Si un *bâtiment* est assuré sur la base de la *somme assurée*, une *règle proportionnelle* de capitaux s'appliquera dans le cas où la *somme assurée* déclarée est inférieure à la valeur de reconstruction à neuf du *bâtiment*.**
- **Si un *bâtiment* est assuré sur la base de sa superficie, et que par suite aucune *somme assurée* n'est mentionnée aux conditions particulières, *une règle proportionnelle de prime* s'appliquera si les superficies déclarées aux conditions particulières sont inférieures aux superficies réelles.**
- **Une *règle proportionnelle de prime* s'appliquera également dans le cas où :**
  - **la décomposition par usage du risque**
  - **ou les *éléments de* description du risque**
  - **déclarés aux conditions particulières ne sont pas exacts et conduisent à la détermination d'une prime inférieure à ce qu'elle aurait été dans le cas de *déclarations* conformes à la réalité.**
- **Au titre du *contenu*, la *règle proportionnelle* de**

capitaux est d'application lorsque les *sommes assurées* au titres des postes de *contenu* mentionnées aux conditions particulières ne sont pas *évaluées* conformément aux règles propres à chacun des postes de *contenu*, tel que précisé dans les conditions spéciales.

Exceptions

La *règle proportionnelle* n'est jamais d'application :
- aux garanties ou postes assurés au 1° risque,
- aux *bâtiments* assurés sur la base de la *somme assurée* lorsque l'évaluation du *bâtiment* a été réalisée par un expert mandaté par *nous*,
- aux *dépendances* sans communication de moins de 50 m² déclarées et rattachées au *risque principal* pour lesquelles aucune *somme assurée* ou superficie n'est précisée aux conditions particulières,
- au *contenu* assuré dans les *dépendances* sans communication rattachées au *risque principal* où dans les risques donnés en location par le preneur.

5. Exclusions communes

Ce contrat ne garantit pas, en complément des exclusions et limitations figurant par ailleurs, les dommages directs et consécutifs ou leurs aggravations:

Exclusions communes à toutes les garanties

- **causés ou provoqués intentionnellement par les personnes ayant la qualité d'*assuré* ou de bénéficiaire, ou avec leur complicité;**
- **dus à des amendes, des frais et dépens d'une instance pénale ainsi que toute sanction pécuniaire ayant un caractère pénalisant;**
- **résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien caractérisé, connu de *vous* et *vous* incombant, sauf cas de force majeure. La non-suppression des causes de sinistres antérieurs est considérée comme étant un défaut d'entretien caractérisé lorsqu'elle est de votre ressort.**
- **occasionnés par les débordements des cours et des plans d'eau, l'humidité, la condensation, l'infiltration lente, les eaux de ruissellement, le changement du niveau de la nappe phréatique ou un phénomène naturel ne relevant pas de la garantie «*événements* climatiques ou naturels»;**
- **occasionnés aux *bâtiments* totalement inoccupés et destinés à la démolition;**
- **occasionnés aux *bâtiments* totalement inoccupés pour cause de réparation ou de transformation, à l'exception des dommages causés par un incendie, une implosion ou une explosion.**
- **causés par tout combustible nucléaire ou par toute autre source de rayonnements ionisants;**
- **causés par des armes de guerre de toute nature;**
- **causés par les armes si *vous* ne disposez pas des autorisations requises pour les détenir ou pour *vous* en servir;**
- **subis par les appareils de navigation aérienne, les bateaux et autres véhicules nautiques, les véhicules terrestres à moteur, remorques et caravanes soumis à l'obligation d'assurance, dont l'*assuré* est propriétaire, gardien ou locataire;**
- **subis par les *valeurs*, sauf si elles sont assurées dans le cadre de la garantie «Vol, tentative de vol, *vandalisme* au *contenu* dans le *bâtiment* assuré»;**
- **résultant de la contamination par quelque maladie que ce soit;**
- **résultant de votre participation active à des crimes, *émeutes, mouvements populaires* ou attroupements illicites, *attentats, conflits de travail, actes de terrorisme* ou de *sabotage*;**
- **causés à l'occasion d'une agression, d'un duel, d'un pari, d'un délit ou d'une rixe, sauf cas de légitime défense;**
- **causés du fait que *l'assuré* se trouve sous l'influence de stupéfiants ou en état d'ivresse;**
- **occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une révolution ou une mutinerie militaire;**
- **résultant d'une saisie, d'une réquisition, d'un embargo, d'une confiscation ou d'une destruction contrainte par toute autorité publique;**
- **résultant de la fabrication, de la manipulation, du stockage, de la distribution ou du transport à quelque titre que ce soit de produits ou d'engins explosifs;**
- **résultant de la fabrication, de la manipulation, du stockage, de la distribution ou du transport de produits inflammables ou dangereux dans des quantités sans commune mesure avec les besoins de la vie privée, ainsi que la détention de produits ou substances de toutes natures dont l'usage ou la détention sont prohibés ou dont l'entreposage est soumis à une règlementation particulière;**
- **résultant de tout acte par lequel un bien est endommagé, détruit ou pollué en ayant recours à des moyens biologiques, bactériologiques, chimiques ou nucléaires;**
- **résultant de la présence ou de la dispersion d'amiante (asbeste), de fibre d'amiante ou de produits contenant de l'amiante;**
- **dus à des champs électromagnétiques;**
- **résultant d'un abus de confiance, de détournements, d'une escroquerie et d'un chantage;**

- **dus à des vols simples, c'est-à-dire les vols perpétrés sans effraction, violence ou menace, des disparitions inexpliquées de biens, des différences ou manquants constatés à l'occasion d'un inventaire, des erreurs de caisse;**
- **dus à la pollution ou aux atteintes à l'environnement, y compris les frais de dépollution, sauf mention contraire aux conditions particulières;**
- **subis par des données informatiques ou des logiciels, en particulier toute altération préjudiciable de données informatiques, de logiciels ou de programmes informatiques, résultant d'un effacement, d'une corruption ou d'une déformation de la structure initiale, ainsi que les préjudices de perte d'exploitation en résultant;**
- **résultant d'une restriction dans le fonctionnement, dans la disponibilité, dans la possibilité d'utilisation ou dans l'accès à des données informatiques, logiciels et programmes informatiques, ainsi que les préjudices de pertes d'exploitation en résultant;**
- **dus aux organismes ou moisissures toxiques en ce compris les champignons, à des organismes génétiquement modifiés;**
- **résultant de la contamination par quelque maladie que ce soit ;**
- **occasionnés par la rupture de digue ou de barrage ou par un effondrement de mine.**

Exclusions communes à toutes les assurances de responsabilité

Outre les exclusions et limitations figurant par ailleurs, sont exclus, les dommages:
- **résultant des conséquences pécuniaires de toute responsabilité de l'*assuré* non garantie par le contrat, notamment:**
  - **les dommages et intérêts ainsi que les frais de défense qui seraient dus en raison d'une obligation contractuelle,**
  - **les dommages engageant une responsabilité soumise à une assurance obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg ou dans le pays de survenance du sinistre;**
- **causés de manière intentionnelle par l'*assuré*, sauf si les dommages sont causés par des personnes dont l'*assuré* est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil;**
- **ayant pour objet une demande d'indemnité comportant un caractère punitif;**
- **les conflits liés à vos opérations de construction d'un ouvrage, à des travaux de génie civil, ou à des travaux de *bâtiment* qui, par leur nature, impliquent la souscription d'une assurance spécifique (Responsabilité Civile maître d'ouvrage);**

Exclusions communes à toutes les assurances de défense recours

Outre les exclusions et limitations figurant par ailleurs, sont exclus:
- **les recours entre *assurés*;**
- **les recours devant une juridiction administrative;**
- **les recours contre des professionnels, lorsque ces recours sont liés aux obligations contractuelles principales de ces derniers ;**
- **les demandes en réparation n'excédant pas 300 €.**

6. Sinistre - Vos obligations

Que devez-vous faire en cas de sinistre?
- *Vous* devez prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder vos biens et limiter l'importance des dommages.
- En outre, *vous* devez:
  - en cas de vol ou de tentative de vol, porter plainte dans les 24 heures auprès des autorités compétentes,
  - en cas d'*attentat*, faire dans les 48 heures une déclaration aux autorités compétentes.

Dans quel délai devez-vous déclarer le sinistre?

Vous devez *nous* déclarer le sinistre:
- dans les 5 jours ouvrés,
- dans les 2 jours ouvrés en cas de vol, à partir du moment où *vous* en avez eu connaissance.

Comment et à qui devez-vous déclarer le sinistre?

- *Vous* pouvez *nous* déclarer directement le sinistre ou à travers votre intermédiaire.
- Si *vous* avez fait cette déclaration oralement, il *vous* sera demandé de *nous* la confirmer par écrit, soit sur papier libre soit au moyen du document «Déclaration de sinistre» qui *vous* sera remis.
- *Vous* devez, à cette occasion, *nous* préciser:
  - la date, les circonstances et les causes connues ou supposées du sinistre,
  - la nature et le montant approximatif des dommages,
  - les noms et adresses des personnes lésées et, si possible, des témoins lorsqu'il s'agit d'un accident ou d'un dommage causé à un *tiers*,
  - les références de votre contrat d'assurance et l'existence éventuelle d'autres contrats couvrant le même risque,
  - les nom et adresse de l'auteur responsable, s'il y a lieu et si possible, des témoins en indiquant si un

procès-verbal ou un constat a été établi par les agents de l'autorité.

Obligations à respecter / conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la garantie !

Pour toutes les garanties il *vous* appartient de prouver la cause et les circonstances exactes du sinistre. Il vous appartient également de *nous* mettre en mesure de pouvoir constater et vérifier par *nous*-mêmes la cause et les circonstances du sinistre, ainsi que la nature et l'étendue du dommage, afin d'établir contradictoirement, d'une part, s'il s'agit d'un *événement* garanti par la présente assurance et, d'autre part, préalablement à leur mise en œuvre, si les moyens pour remédier au dommage sont justifiés.

- **Vous ne devez pas, en cas de sinistre «dommages aux biens»:**
  - **procéder ou faire procéder à des réparations, sauf pour limiter l'ampleur des dégâts,**
  - **délaisser, même partiellement, détruire ou jeter des biens sinistrés,**
  - **apporter, sans nécessité, des modifications aux biens sinistrés de nature à rendre plus difficile, voire impossible, la détermination des causes du sinistre et l'estimation du dommage,**

  avant qu'un inspecteur ou un expert mandaté par la *Compagnie* n'ait été en mesure de procéder à une expertise.

- ***Vous* devez, si un sinistre est susceptible d'engager votre responsabilité:**
  - ***vous* abstenir de toute reconnaissance de responsabilité et de toute transaction sans notre accord écrit préalable,**
  - ***nous* transmettre tout document (notamment tout acte judiciaire, toute convocation devant le tribunal, etc.) qui *vous* aurait été communiqué dans le cadre du litige,**
  - **accepter de comparaître ou ne pas *vous* soustraire à une mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal.**

Quelles informations devez-vous transmettre après la déclaration?

Vous devez *nous* transmettre, à la demande de nos experts:

- dans les 10 jours, un état estimatif, signé, des biens détruits, volés, disparus ou endommagés;
- tous éléments et documents dont *vous* disposez de nature à apporter la preuve de l'existence et de la valeur des biens sinistrés ainsi que de l'importance des dommages;
- tous documents nécessaires à l'expertise ou concernant le sinistre (lettre, convocation, assignation) dès que *vous* les recevez;
- en cas de vol ou de tentative de vol, l'attestation de dépôt de plainte ainsi que le procès-verbal établi par les autorités, avant toute indemnisation de votre préjudice.

Moyens de preuve

- **Pour toutes les garanties, il *vous* appartient de prouver l'existence, l'authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés.**
- **Votre faculté à fournir ces preuves est déterminante lors du règlement du sinistre.**
- **A titre d'exemple les documents suivants peuvent être utiles en cas de sinistre:**
  - **factures d'achat établies à votre nom par le vendeur;**
  - **expertises/estimations ou certificats d'authenticité établis avant la survenance du sinistre par un professionnel reconnu au regard du bien sinistré;**
  - **factures, devis de restauration ou de réparation;**
  - **photographies, films vidéo pris de préférence dans le cadre familial;**
  - **témoignages;**
  - **notices d'utilisation, emballages.**

Que se passe-t-il en cas de récupération des objets volés?

- *Vous* devez *nous* aviser dès que *vous* serez informé par les autorités que les objets volés ont été retrouvés en tout ou en partie, ainsi que de la récupération des objets volés et retrouvés.
- Si l'indemnité n'a pas été versée, *nous* prenons en charge les détériorations éventuellement subies par les objets ainsi que les frais que *vous* avez exposés, avec notre accord, pour leur récupération.
- Si l'indemnité a été versée, *vous* pouvez, dans un délai d'un mois:
  - soit reprendre les objets et *nous* rembourser l'indemnité déduction faite de la somme destinée à couvrir les détériorations et les frais engagés, avec notre accord, pour leur récupération;
  - soit ne pas les reprendre, et *nous* les délaisser.

Sanctions

- **Sauf cas de force majeure, la garantie n'est pas acquise si, contrairement aux obligations *vous*** incombant, ***nous*** ne sommes pas mis en mesure de pouvoir constater et vérifier par un expert ou un inspecteur mandaté par la ***Compagnie*** la cause ou les circonstances du sinistre ou la nature ou l'étendue du

dommage ou l'estimation préalable du coût pour y remédier.

- **Lorsque le sinistre n'est pas déclaré dans les délais prévus, et si *nous* établissons que ce retard *nous* a causé préjudice, votre droit à indemnité sera réduit à hauteur du préjudice que *vous nous* avez causé.**
- **La perte du droit à indemnité ne peut pas *vous* être opposée dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.**
- **Si *vous* ne respectez pas les obligations prévues ci-avant, *nous* pouvons réduire notre indemnité ou *vous* réclamer une indemnité correspondant au préjudice que *nous* avons subi.**
- **Si, de mauvaise foi, *vous* faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, *vous* êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.**
- **Si la loi rend inopposable à la personne lésée les exceptions, nullités et *déchéances* dérivant de la loi ou du contrat d'assurance, *nous nous* réservons un droit de recours contre le *preneur d'assurance* et, s'il y a lieu contre l'*assuré*, dans la mesure où *nous* aurions pu refuser ou réduire nos prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.**

Principe indemnitaire

L'assurance ne garantit que la réparation des pertes que *vous* avez réellement subies.

Indemnisation du *bâtiment* et du *contenu*

Le montant de l'indemnité est défini en fonction des modalités définies dans les conditions particulières et les conditions spéciales.

L'indemnité normalement due ne pourra toutefois pas dépasser 80% de la *valeur réelle* du bien:

- **pour le *bâtiment*:**
  - **si *vous* ne procédez pas à la réparation ou la reconstruction du bien sinistré;**
  - **si *vous* procédez à sa reconstruction, mais que celle-ci:**
    - **s'effectue à un autre endroit que le *lieu d'assurance*, sauf à la suite d'un *événement* climatique ou naturel,**
    - s'accompagne d'une modification de la destination de l'immeuble.
- **pour le *contenu*, si *vous* ne le remplacez pas ou ne procédez pas à sa réparation. Toutefois, ce montant ne pourra dépasser le montant des réparations qui auraient pu être effectuées.**

Mode d'évaluation des dommages

- **Dans tous les cas, l'évaluation est faite de gré à gré. Dans tous les cas où cela s'avère possible les dommages doivent être constatés et évalués d'un commun accord et préalablement à leur réparation, sauf cas de force majeure.**
- Toutefois, en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, ils sont évalués par deux experts désignés, l'un par *vous* et l'autre par *nous*.
- Si ces experts ne sont pas d'accord, ils font appel à un troisième et tous les trois opèrent en commun et à la majorité des voix.
- Chaque partie paye les frais de son expert. Les honoraires du troisième expert sont pris en charge pour moitié entre *vous* et *nous*.
- Faute, pour l'une des parties de nommer son expert, ou de trouver un accord sur le choix du troisième expert, il sera nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
- La décision des experts est souveraine et irrévocable, sans préjudice du droit de recourir à la Justice.

Dans quel délai devons-nous vous indemniser?

- *Nous nous* engageons à *vous* verser l'indemnité qui *vous* est due dans les trente jours qui suivent l'accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire.
- Ce délai court seulement à partir du jour où *vous* avez fourni l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement (titre de propriété, pouvoirs en cas d'indivision…).
- En cas d'opposition (par exemple de vos créanciers), le délai court à partir du jour où cette opposition est levée.
- Lorsque *vous* êtes indemnisé sur la base de la *valeur à neuf* pour vos biens immobiliers, votre indemnité *vous* sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
- Lorsque *vous* êtes indemnisé sur la base de la *valeur à neuf* pour vos biens mobiliers, *nous nous* réservons le droit de *vous* régler seulement sur justificatifs au fur et à mesure de la reconstitution.
- Mais en tout état de cause, l'indemnité totale ne peut excéder le coût réel de reconstruction, de la reconstitution ou de la réparation.
- Le paiement des indemnités est fait à l'*assuré*, sauf en ce qui concerne les cas de responsabilité pour lesquels l'indemnité est versée aux *tiers* lésés.

Que se passe-t-il si plusieurs assurances couvrent les risques garantis?

Vous êtes tenu de *nous* déclarer toutes assurances en cours pour les risques garantis par le présent contrat.

Si *vous* avez contracté sans fraude plusieurs assurances contre un même risque, *vous* pouvez obtenir l'indemnisation de vos dommages en *vous* adressant à l'assureur de votre choix, dans la limite des garanties prévues par le contrat.

Procédures dans le cadre des actions de Défense Recours

- Après analyse des informations transmises, *nous* envisageons l'opportunité des suites à donner à votre conflit à chaque étape significative de son évolution. *Nous vous* en informons et en discutons avec *vous*. *Vous* bénéficiez de nos conseils sur les mesures à prendre et les démarches à effectuer. Le cas échéant, et en accord avec *vous*, *nous* mettons en œuvre les mesures adaptées.
- **Sous peine de *déchéance*, *vous* devez avoir recueilli notre accord préalable avant de:**
  - **saisir une juridiction,**
  - **engager une nouvelle étape de procédure,**
  - **exercer une voie de recours.**
- Lorsqu'aucune solution amiable satisfaisante ne peut être envisagée avec l'adversaire, et si *nous* jugeons la procédure judiciaire opportune, l'affaire est portée devant les juridictions.

***Nous nous* réservons le droit de refuser ou d'arrêter notre intervention lorsque:**

- ***nous* estimons votre prétention insoutenable ou le procès inutile,**
- **au cours de la procédure une offre transactionnelle raisonnable est proposée par le *tiers*,**
- **lorsque *nous* estimons qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chances *sérieuses de succès*,**
- **sur la base des renseignements obtenus, il est avéré que le *tiers* considéré comme responsable est insolvable.**

En cas de divergence d'opinion entre *nous* et *vous* quant à l'attitude à adopter pour régler le différend, cette divergence d'opinion peut être soumise à un arbitre désigné d'un commun accord entre *nous* et *vous*.

Faute de s'entendre sur ce choix, la nomination de l'arbitre sera faite par ordonnance du juge des référés du Tribunal d'Arrondissement du domicile de l'*assuré*, chaque partie supportant la moitié des honoraires de l'arbitre.

Si, contrairement à notre avis ou celui de l'arbitre, *vous* exercez une action judiciaire et obtenez une solution définitive plus favorable que celle proposée par *nous* ou la tierce personne citée ci-dessus, *nous vous* remboursons les frais et honoraires que *vous* avez engagés pour cette procédure, **dans la limite de notre garantie.**

- En cas de conflit d'intérêt entre *nous* et *vous*, du fait que *nous vous* assurons dans le cadre d'une autre assurance ou du fait que *nous* garantissons également un autre *assuré*, *vous* avez la liberté de choisir un avocat ou toute personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.
- *Vous* disposez toujours du libre choix de votre avocat. A ce titre, *vous* pouvez saisir directement un avocat de votre connaissance. Dans ce cas, *vous* devez *nous* en informer au préalable.
  Vous négociez avec lui le montant de ses frais et honoraires et devez *nous* tenir informés du suivi du dossier.

Qui dirige l'action en responsabilité?

- *Vous* ou la personne *assurée* responsable ne devez accepter aucune reconnaissance de responsabilité, ni transiger sans notre accord. Une telle reconnaissance ou transaction ne *nous* est pas opposable.
- En cas d'action en responsabilité dirigée contre *vous* ou une personne *assurée*:
  - devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, *nous* seuls avons la direction de la procédure et la faculté d'exercer les voies de recours dans la limite de notre garantie. Toutefois, lorsque cette dernière est dépassée, *vous* avez la faculté de *vous* associer à notre action;
  - devant les juridictions pénales, *nous* avons la faculté, avec votre accord, si les victimes n'ont pas été désintéressées, de diriger votre défense ou de *nous* y associer.
    A défaut de cet accord, *nous* pouvons cependant assumer la défense de vos intérêts civils. *Nous* pouvons exercer toute voie de recours au nom de l'*assuré*,
    y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de l'*assuré* n'est plus en jeu.
- S'il y a constitution de partie civile, la direction du procès *nous* incombe. Dans ce cas, un seul défenseur est souhaitable mais rien ne s'oppose à ce que *vous* désigniez un avocat qui s'associe à la défense.

Dispositions spéciales

- **Si à la suite d'un manquement à vos obligations, postérieur au sinistre, *vous* perdez tout droit à indemnité, *nous* indemnisons les personnes envers lesquelles *vous* êtes responsable, si la loi *nous* y oblige.**
- **Toutefois, *nous* conservons la possibilité d'agir à votre encontre en remboursement des sommes que *nous* avons ainsi payées à votre place.**

Subrogation et Recours

Conformément aux dispositions légales:

- ***nous* sommes subrogés, à concurrence de l'indemnité payée, dans l'exercice de vos droits et actions à l'encontre de tout *tiers* responsable des dommages** *;*
- ***nous* sommes également subrogés dans tous vos droits et actions contre votre employeur dans tous les cas où *vous* êtes en droit d'être tenu quitte et indemne par lui en vertu de ses obligations d'employeur** *;*
- **si, par votre fait, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, notre garantie cesse de *vous* être acquise pour la partie non récupérable** *;*
- **cependant, *nous* ne pouvons exercer aucun recours contre vos enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés et généralement toute personne vivant habituellement chez *vous*, sauf**
  - **cas de malveillance commise par l'une de ces personnes,**
  - **ou si les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle de l'*assuré* ayant atteint l'âge de seize ans, auteur de dommages causés soit intentionnellement, soit résultant d'un état d'ivresse ou d'un état analogue dû à l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées,**
  - **ou si la responsabilité de ces personnes est effectivement garantie par un contrat d'assurance,**
- **en dehors des autres cas de recours prévus au présent contrat, *nous* avons le droit d'exercer un recours contre *vous* et de récupérer les indemnités payées à des *tiers* lésés, ainsi que les frais exposés dans la mesure où *nous* aurions été autorisés à refuser ou à réduire nos prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.**

7. La vie du contrat

Déclarations à la souscription et en cours de contrat.

- **Notre intention de *vous* assurer une couverture adaptée à votre situation est subordonnée à l'exactitude de la description du risque, des déclarations, clauses et *sommes assurées* indiquées dans les conditions particulières, qui relèvent de votre responsabilité.**
- **Il *vous* appartient, par conséquent, de veiller à l'absence de discordances entre la réalité et les déclarations et notifications reprises dans vos conditions particulières:**
  - **avant de signer votre contrat;**
  - **et de *nous* notifier, après la conclusion du contrat, toute modification conduisant à une telle discordance.**
- **Dans le cas contraire, dans la mesure où votre prime est basée sur vos déclarations et notifications, *nous* ne pouvons plus garantir la qualité de votre couverture, et *vous vous* exposez à l'application d'une *règle proportionnelle*, voire à la *déchéance* de vos garanties.**

Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat

Vous avez l'obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de *vous* et que *vous* devez raisonnablement considérer comme constituant pour *nous* des éléments d'appréciation du risque, ainsi que toutes assurances en cours pour les risques garantis par le présent contrat.

Le contrat est établi en fonction de ces déclarations et la prime est fixée en conséquence.

Omission ou inexactitude intentionnelle

Lorsqu'une omission ou inexactitude intentionnelle dans la déclaration *nous* induit en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

Les primes échues jusqu'au moment où *nous* avons eu connaissance de cette omission ou inexactitude *nous* sont dues.

Omission ou inexactitude non intentionnelle

Si *nous* avons connaissance d'une omission ou d'une inexactitude non intentionnelle, *nous* pouvons, dans un délai de 1 mois à compter du jour où *nous* en avons eu connaissance et avec effet à cette date, proposer une modification du contrat. Si *vous* refusez cette proposition ou si au terme d'un délai de 1 mois à compter de sa réception *vous* ne l'avez pas acceptée, *nous* pouvons résilier le contrat dans les 15 jours.

Si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque, *nous* pouvons résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de cette inexactitude ou omission.

Obligation de déclaration en cours de contrat

Vous devez *nous* déclarer toute modification durable et sensible de circonstances qui peuvent avoir un impact sur le risque de survenance d'un *événement* assuré.

Vous êtes également tenus de *nous* déclarer, dans un délai de 8 jours, et par lettre recommandée, toutes assurances que *vous* souscririez ultérieurement pour

le même objet et les modifications que subiraient ces contrats dans l'avenir.

Diminution du risque

En cas de diminution du risque telle que *nous* aurions consenti l'assurance à d'autres conditions si cette diminution avait existé au moment de la souscription, *vous* êtes en droit de demander une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où *nous* avons eu connaissance de la diminution de risque.

A défaut d'accord sur la nouvelle prime dans un délai de 1 mois à compter de votre demande de diminution *vous* pouvez résilier le contrat.

Aggravation du risque

En cas d'aggravation de risque telle que *nous* n'aurions consenti l'assurance qu'à d'autres conditions si cette aggravation avait existé au moment de la souscription, *nous* devons, dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* en avons eu connaissance, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. Si *vous* refusez cette proposition ou si au terme d'un délai de 1 mois à compter de sa réception *vous* ne l'avez pas acceptée, *nous* pouvons résilier le contrat dans les 15 jours.

Si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque aggravé, *nous* pouvons résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de l'aggravation.

Faculté de rétractation

Le *preneur* et la *Compagnie* disposent chacun d'un délai de 90 jours à partir de la date de 1° effet du contrat pour dénoncer anticipativement le contrat.

La notification de la dénonciation par la partie qui fait usage de ce droit doit se faire par lettre recommandée à l'autre partie.

Il est convenu entre les parties que la date figurant sur le cachet de la poste de la lettre recommandée correspond à la date de rétractation devant respecter le délai de 90 jours mentionné ci-avant.

Le contrat cessera de produire ses effets 10 jours après la date de rétractation à 24H00.

La prime due sera calculée au prorata de la période de couverture.

Sanctions

En cas d'omission ou d'inexactitude à la souscription ou en cours de contrat, *nous*:

- **pouvons décliner notre garantie si, s'agissant d'une omission ou inexactitude intentionnelle, *nous* avons été induits en erreur sur les éléments d'appréciation du risque;**
- **ne sommes tenus de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que *vous* auriez dû payer si une omission ou une déclaration inexacte peut *vous* être reprochée et qu'un sinistre survient avant que la modification du contrat ou sa résiliation ait pris effet.**

Formation et prise d'effet du contrat

La garantie prend effet à la date et à l'heure indiquées dans le contrat.

Le contrat peut toutefois prévoir que la garantie ne prend effet qu'après le paiement de la première prime.

Durée du contrat

- Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières.
- A la fin de sa durée initiale, il est reconduit d'année en année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties.
- Le contrat conclu pour une durée inférieure à 1 année ne se renouvelle pas tacitement.

Paiement de la prime

- Les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d'avance à notre domicile ou au mandataire que *nous* avons désigné à cet effet.
- A chaque échéance annuelle de prime, *nous* sommes tenus de *vous* aviser, sur l'avis d'échéance ;
  - de la date de l'échéance,
  - du montant de la somme dont *vous* êtes redevable,
  - de l'existence et des modalités du droit de résiliation, ainsi que de la date jusqu'à laquelle ce droit peut être exercé,
  - de l'existence, le cas échéant, d'une majoration tarifaire.
- **A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, la garantie du contrat est suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours suivant l'envoi à votre dernier domicile connu d'une lettre recommandée. La lettre recommandée comporte mise en demeure de payer la prime échue, rappelle la date d'échéance et le montant de la prime et indique les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du délai.**
- **Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager notre garantie.**
- ***Nous* avons le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours.**
- **Le contrat suspendu reprend ses effets pour l'avenir**

le lendemain à 00 h du jour où *vous* avez payé (à *nous* ou au mandataire que *nous* avons désigné à cet effet) la prime ou fraction de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure, ainsi que les primes ou fractions de prime venues à échéance pendant la période de suspension et, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement.

La suspension de garantie ne porte pas atteinte à notre droit de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que *vous* ayez été mis en demeure. Ce droit est limité aux primes afférentes à 2 années consécutives.

Modification du tarif ou des conditions d'assurance

Si *nous* envisageons de modifier les conditions d'assurance et/ou notre tarif, *nous* ne pourrons procéder à cette adaptation qu'avec effet à la prochaine date d'échéance annuelle du contrat, selon les modalités indiquées au § « Résiliation » ci-dessous.

Résiliation

- **Résiliation d'office**

Le contrat suspendu pour défaut de paiement de la prime est résilié d'office après une suspension continue de plus de 2 ans.

- **Résiliation facultative**

Les cas de résiliation sont les suivants:

- **Par *vous* ou par *nous***

  Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat:
  - chaque année à la date d'échéance de la prime annuelle ou à défaut à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat;
  - pour l'expiration de la durée prévue aux conditions particulières;
  - pour la date de la tacite reconduction.

  Vous devez *nous* notifier la résiliation au moins 30 jours avant l'événement qui donne naissance au droit de résiliation. Ce même droit *nous* est acquis dans les mêmes conditions moyennant le respect d'un délai de 60 jours.

  Indépendamment de ce qui précède, pour les contrats à tacite reconduction, le délai de 30 jours dont *vous* disposez pour procéder à la résiliation du contrat court à partir de la date d'envoi de l'avis d'échéance et expire au plus tôt 30 jours avant la date d'échéance.

  En l'absence de communication de notre part sur l'avis d'échéance de la date jusqu'à laquelle *vous* pouvez exercer votre droit de résiliation, *vous* pouvez mettre sans pénalités un terme au contrat à tout moment pendant 60 jours après la date d'échéance du contrat.

  La prime au titre de la période de couverture se situant après la date d'échéance sera calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la période de couverture immédiatement antérieure à la date d'échéance.

  Elle prend effet à :
  - à 00 h du deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction (a);
  - ou à 00 h de la date de l'expiration de la durée prévue aux conditions particulières (b);
  - ou à 00 h de la date de la tacite reconduction (c).

- **Par *vous***
  - si *nous* avons résilié:
    - une ou plusieurs garanties couvertes par le présent contrat
    - ou un autre de vos contrats après sinistre*vous* devez *nous* notifier la résiliation dans le mois suivant la notification de notre propre résiliation. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de votre notification de la résiliation du présent contrat.
  - en cas de modification des conditions d'assurance et/ou d'augmentation tarifaire

    Nous devons *vous* communiquer cette modification au moins trente jours avant l'adaptation du tarif, et *vous* disposez d'un délai de soixante jours, à partir de la date d'envoi de l'avis d'échéance, pour résilier le contrat.

    En l'absence de communication explicite de notre part, sur l'avis d'échéance, du montant de l'augmentation tarifaire, *vous* pouvez mettre sans pénalités un terme au contrat à tout moment pendant 60 jours après la date d'échéance du contrat.

    Dans les cas visés ci-avant, les règles suivantes sont d'application :
  - la résiliation prendra effet le deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction.
  - la prime au titre de la période de couverture

se situant après la date de reconduction est calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la période de couverture immédiatement antérieure à la date de reconduction.

- à défaut d'accord sur la fixation de la nouvelle prime en cas de diminution sensible et durable du risque *vous* devez *nous* notifier la résiliation dans le mois suivant:
  - la notification de notre refus de diminuer la prime;
  - ou après l'écoulement d'un délai de 1 mois suivant votre demande de diminution de la prime sans que *nous* ayons pu *nous* mettre d'accord avec *vous* sur le montant de la nouvelle prime.

  La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation que *vous nous* avez adressée.

- **Par *nous***
  - en cas de non-paiement de la prime, selon les modalités prévues,
  - en cas de manquement frauduleux de votre part et/ou d'une personne *assurée* aux obligations *vous* incombant ou incombant à cette personne en cas de sinistre
  - *nous* devons *vous* notifier la résiliation dans le mois de la découverte de la fraude. Elle prend effet dès sa notification;
  - en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la description du risque lors de la conclusion du contrat ou en cas d'aggravation du risque en cours de contrat
    - si *vous* refusez la proposition de modification du contrat que *nous vous* avons faite ou ne l'avez pas acceptée au terme d'un délai de 1 mois:
    - *nous* devons *vous* notifier la résiliation dans les 15 jours suivant votre refus ou l'écoulement du délai de 1 mois dont *vous* disposez pour accepter notre proposition. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.
    - si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque:
    - *nous* devons *vous* notifier la résiliation dans le mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de l'omission, de l'inexactitude ou de l'aggravation du risque. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.
  - si *vous* êtes déclaré en faillite
  - *nous* devons notifier la résiliation dans le mois suivant l'expiration d'un délai de 3 mois après la déclaration de la faillite. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.
  - après chaque sinistre
  - *nous* devons *vous* notifier la résiliation dans le mois qui suit notre premier paiement. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation.
  - en cas de décès du *preneur d'assurance* bénéficiaire de la garantie:
  - *nous* devons notifier la résiliation dans le mois suivant l'expiration d'un délai de 3 mois après la connaissance du décès. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

- **Par les ayants droit**

  En cas de décès du *preneur d'assurance* bénéficiaire de la garantie, les ayants droit peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès.

  La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

  Si la résiliation n'est pas demandée, le contrat continue, sans autres formalités, pour compte de vos ayants droit qui restent solidairement et invisiblement tenus des obligations découlant de l'assurance.

- **Par le curateur**

  Si *vous vous* trouvez en situation de déconfiture, de faillite ou de concordat préventif de faillite, le curateur peut résilier votre contrat dans les 3 mois qui suivent l'*événement* qui donne naissance au droit de résiliation.

  La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de sa notification.

- **Par le commissaire à la gestion contrôlée**

  Si une décision judiciaire prononce votre mise sous gestion contrôlée, le commissaire à la gestion contrôlée peut résilier votre contrat dans les 3 mois qui suivent la décision.

La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de sa notification.

- **Formes de la résiliation**

La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

- **Remboursement de la prime**

Les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la prise d'effet de la résiliation. Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit.

Cessation de plein droit

L'assurance prend fin de plein droit:

- En cas de cession du bien immobilier, dont le *preneur d'assurance* est propriétaire, l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte de cession. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat.
- En cas de cession d'un bien meuble sur lequel repose l'assurance, l'assurance prend fin de plein droit dès que l'*assuré* n'est plus en possession du bien.
- En cas de déménagement, l'assurance de l'habitation dont le *preneur d'assurance* est occupant cesse de plein droit à la date d'*échéance principale* immédiatement postérieure à la date du déménagement, à moins que les parties ne conviennent d'une résiliation anticipative du contrat.
- En cas de perte totale des biens assurés du fait d'un *événement* non garanti.
- En cas de disparition du risque.

Pluralité de *preneurs d'assurance*

- S'il y a plusieurs *preneurs d'assurance*, ils sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations découlant du contrat.
- Toute communication que *nous* adressons à l'un d'entre eux est valable à l'égard de tous.

Notifications

- Toutes les notifications que *nous vous* adressons le sont valablement à votre dernier domicile connu que *vous nous* avez indiqué. Les notifications que *vous nous* adressez doivent être faites à notre siège social.

Contestations

En cas de contestation au sujet du contrat d'assurance, le *preneur d'assurance* peut adresser une réclamation écrite

- soit à notre Direction,
- soit au Médiateur en assurances (Association des Compagnies d'Assurances, 12, rue Erasme, B.P. 448, L-2014 Luxembourg ou à l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs, 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald)
- soit au Commissariat aux Assurances (7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg),
- sans préjudice de la possibilité pour le *preneur d'assurance* d'intenter une action en justice.

Juridiction

Toute contestation relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Loi applicable

Le contrat est régi par la loi luxembourgeoise.

Prescriptions

Les délais de prescription sont ceux prévus par la législation en vigueur.

www.baloise.lu

Bâloise Assurances Luxembourg S.A. | Siège social : 8, rue du Château d'Eau | L-3364 Leudelange | B.P. 28, L-2010 Luxembourg
Société Anonyme de droit luxembourgeois | R.C.S. Luxembourg B 68 065 | Matricule 1998 2235 882 | N° TVA LU 18 47 59 84

CG-HOME-LUFR-10-22